

San Isidro, 18 de mayo de 1988.-

PROMULGADO POR DTO N° **933**

Del 24 de mayo de 1989

Al señor
Intendente Municipal
S / D.

Tengo el agrado de dirigirme al señor Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Consejo Deliberante en su SEGUNDA REUNION- SEGUNDA SESION ORDINRIA de fecha 17 de mayo de 1989, ha sancionado la ORDENANZA N° 6610, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA N° 6610

CAPITULO I OBJETO

ARTICULO 1°.- Declárase de interés público la defensa, mejoramiento, ordenamiento, ***** recuperación e incremento de los espacios verdes públicos, de la forestación de las calles y paseos, y la que se encuentra en los predios particulares que en conjunto forman parte del Patrimonio cultural paisajístico y medio ambiente característico del Partido de San Isidro.

ARTICULO 2°.- Se establece como objetivo prioritario mejorar las condiciones del medio ***** ambiente, conformando la forestación el elemento natural más apto para el desarrollo de tales fines en un marco donde prevalecen los elementos inertes y contaminantes, declarándose, por lo tanto, la obligatoriedad de plantar árboles en todos los espacios verdes públicos.

Asimismo, se promoverá la actividad de los particulares tendiente a lograr ese objetivo en los espacios de propiedad privada.

ARTICULO 3°.- El ejercicio de derechos y obligaciones sobre los espacios verdes y ***** arbolado público o privado, queda sujeto a las restricciones y condiciones establecidas en la presente Ordenanza.

CAPITULO II AUTORIDAD DE APLICACIÓN

ARTICULO 4º.- La Dirección de Parques y Paseos y la Dirección de Ordenamiento Urbano ***** serán las encargadas de ejecutar las tareas, implementar las medidas, interpretar y valorar las transgresiones a la presente Ordenanza en lo que sea competencia de cada uno de estos organismos técnicos.

Por conducto de la Dirección General de Registros Urbanos se tomarán las medidas que correspondan para el caso en que se cometan infracciones.

CAPITULO III DEFINICIONES

ARTICULO 5º.- A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por :

Espacio verde : -público o privado-; a todo aquél que está conformado por elementos tales como césped, árboles, arbustos, herbáceos, florales, etc. cualquiera sea su dimensión y ubicación.

Arbolado Urbano : -público o privado-; Es el conjunto de especies arbóreas y arbustivas que se distribuyen de acuerdo a determinadas normas y finalidades en las aceras, plazas, parques, paseos, escuelas, hospitales y demás áreas de uso público, o bien en predios particulares que por su importancia y magnitud trasciende los límites del terreno que los contiene.

Plaza Pública : es el espacio para esparcimiento público, ubicado dentro del área urbana, cuya superficie no supera las dos (2) hectáreas y que sirva a la comunidad próxima (barrio). Pueden desarrollarse actividades culturales, de descanso y de esparcimiento en los espacios adecuados y señalizados a tal fin, teniendo en cuenta que no deben distorsionar su función paisajística natural.

Plazoleta : Pequeño espacio verde con césped, árboles, arbustos y arreglos florales, destinado a embellecer los barrios y calles.

Parque Público Natural - Paseo : Es el espacio dotado de gran aptitud natural y calidad paisajística, con senderos de recorrido y zonas de descenso y observación.

Zona de Esparcimiento Público : Son las áreas destinadas al esparcimiento, recreación y deportes de la población que aceptan una gran afluencia de público. Pueden ser de propiedad o administración pública o privada, pero están afectados sólo a ésta finalidad.

Acera : Espacio destinado a la circulación peatonal entre la calzada (calle destinada a la circulación vehicular) y los predios particulares, que pueden contener un sector verde o carpeta de césped con árboles, o bien canteros para contener dicha arboleda.

Senda múltiple y de circulación : Espacio pavimentado que sirve para circulación vehicular y peatonal, que puede materializarse sólo en zonas residenciales y cuyo objetivo es restringir el tránsito vehicular y efectuar un tratamiento paisajístico en su tratado.

CAPITULO IV CARACTERÍSTICAS DE LA ARBOLEDA

ARTICULO 6°.- Para la forestación de las calles y espacios públicos del Partido de San
***** Isidro, se tendrá en cuenta lo siguiente :

- a) Existe un ordenamiento por el cual se establecen las especies a plantar en cada calle y/o cuadra en función de sus características urbanas ;
- b) Para cada especie plantada demanda un control posterior de riego y otros cuida- dos;
- c) Que la realización de pozos y sus rellenos debe efectuarse con tierra de calidad, teniendo en cuenta las redes de servicios preexistentes, y la modalidad de la circula- ción vehicular o peatonal.

ARTICULO 7°.- Los árboles a colocarse en los espacios públicos se elegirán
***** preferentemente entre especies autóctonas o predominantes actualmente en el Partido que, a pleno desarrollo, no interfieran mayormente las líneas de transmisión de energía y no perturben la edificación aledaña. Deberán tener formada o a conformarse una copa o una altura tal, de manera que no obstaculice el tránsito vehicular y peatonal.

Deben elegirse especies que presenten la máxima rusticidad, de raíces pivotantes o de escaso desarrollo superficial.

CAPITULO V EXTRACCIONES, REPOSICIONES Y PODAS

ARTICULO 8°.- No serán motivo de extracción o poda profunda los árboles afectados por
***** construcciones, refacciones, ampliaciones y/o demoliciones de inmuebles, ni la que se encuentre en la traza de las calles o pavimentos.

Los proyectos de obras deberán amoldarse a la ubicación de los árboles preexistentes en las aceras, así como los proyectos de pavimentos que deberán respetar la forestación existente, dentro de las posibilidades técnicas.

ARTICULO 9°.- La forestación existente en los predios particulares será conservada, ***** recomendándose la incorporación de nuevos ejemplares a fin de contribuir a consolidar los valores paisajísticos propios de San Isidro.

La autoridad de aplicación desarrollará la actividad necesaria para lograr de los particulares la conservación de las forestaciones existentes en predios de propiedad privada.

ARTICULO 10°.- Los árboles normalmente no requieren poda, cuando ella corresponda por ***** motivos de seguridad, limpieza y/o formación, será indispensable y, en todos los casos se ajustará al hábito vegetativo de la especie sujeta al tratamiento, adecuándose estrictamente a las reglas del art. , que rigen en la materia.

CAPITULO VI OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

ARTICULO 13°.- Son obligaciones de la autoridad de aplicación:

a) El diseño y remodelación de plazas, paseos, espacios públicos y las respectivas plantaciones, que serán objeto en cada caso de estudios particulares por parte de profesionales especializados, según los lineamientos de la presente Ordenanza y los que establezca la Secretaría de Obras y Servicios Públicos por medio de la Dirección de Parques y Paseos;

b) Manejar el arbolado público, atendiendo a su fertilización, sanidad, despunte, corte de raíces, extracción y reposición si correspondiese;

c) Vigilar el cumplimiento de la presente Ordenanza en todos sus aspectos;

d) Asesorar a los particulares y/o instituciones sobre los aspectos técnicos y proyectos relacionados con la presente norma;

e) Llevar a cabo los planes y proyectos elaborados, así como las aprobaciones o sugerencias presentadas por terceros;

f) Instrumentar la amplia publicidad de la presente norma, difundiendo conocimientos sobre los árboles y los beneficios que emanan de ella propiciando estos aspectos, campañas de difusión preferentemente en escuelas;

g) Proponer que se declare obligatoria la conservación de determinados árboles o lugares públicos o privados en razón de su ubicación, edad o causas de índole científico e histórico.

ARTICULO 12°.- Son obligaciones de los frentistas, ciudadanos o instituciones del Partido:

a) El propietario frentista u ocupante del inmueble enfrente del cual se halle uno o más árboles será custodio directo del o de los árboles y carpeta de césped que se encuentren frente a su domicilio y responsable de su preservación y conservación;

Observada alguna anomalía (lesión, rotura, enfermedad) en las especies arbóreas se denunciará la misma, en caso contrario la responsabilidad recaerá en forma directa sobre el mismo, siendo pasible de las sanciones que se indican en la presente Ordenanza;

b) Toda persona o institución que tenga conocimiento de haberse producido alguna alteración anormal dentro de los espacios verdes o arbolados mencionados en el Capítulo III está obligado a formular la denuncia ante la autoridad más cercana;

c) Todo propietario que efectúe una obra nueva, modificación o ampliación edilicia y que sea imperiosa la necesidad de extraer una especie vegetal está obligado a la reposición de los árboles faltantes en el frente de su propiedad de acuerdo a las normas vigentes.

CAPITULO VII PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

ARTICULO 13°.- Por intermedio de la Dirección de Relaciones Vecinales y con el apoyo de ***** las Direcciones de Parques y Paseos y Ordenamiento Urbano se invitará e instrumentará la cooperación de los vecinos, entidades vecinales, instituciones y escuelas del Partido con miras a llevar adelante el Plan de Forestación;

Los establecimientos educacionales de nivel primario actuarán activamente en la plantación de árboles con supervisión de personal técnico Municipal, realizándose de este modo una tarea educativa y participativa.

ARTICULO 14°.- Se requerirá asimismo, la difusión de todos los aspectos contenidos en ***** esta Ordenanza por medio de las entidades mencionadas, a fin de lograr la participación y compromiso de la comunidad toda, en el afianzamiento de los valores ambientales y paisajísticos de San Isidro.

CAPITULO VIII PROHIBICIONES

ARTICULO 15°.- Con el fin de preservar las especies vegetales (árboles, arbustos, florales ***** herbáceas, césped, etc.) queda prohibido:

- a) Extraerlos en forma definitiva, excepto en casos debidamente justificados, que se encuadren en las disposiciones de la presente Ordenanza;
- b) Todo tipo de lesión en la anatomía) incisiones, agujeros, cortes, descortezamientos, pinturas, extracciones de flores o frutos, etc.) fisiología vegetal, que afecten en forma directa o indirecta su normal desarrollo y crecimiento;
- c) La poda indiscriminada realizada sin permiso y supervisión municipal;
- d) Plantación por parte de particulares de especies en lugares públicos, calles, etc., que no sean aptos, ni respondan a los lineamientos de la presente reglamentación;
- e) Colocación de publicidad en las especies vegetales;
- f) Plantación de arbustos o especies que no se ajustan al artículo 7° de la presente.

CAPITULO IX SANCIONES

ARTICULO 16°.- El daño causado a árboles, plantas, flores u otros elementos pertenecientes a las especies mencionadas en el Capítulo III, serán sancionadas y aplicadas las multas que correspondan según el Código Contravencional del Partido de San Isidro - Ordenanza Nro. 5183 -.

ARTICULO 17°.- El Departamento Ejecutivo reglamentará a la mayor brevedad la presente Ordenanza para su más eficaz aplicación.

ARTICULO 18°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.

Sirva la presente de atenta nota de envío.